

CONTRATO DE SERVICIOS DE MEJORAS Y DESARROLLO A MEDIDA

En Curauma, Valparaíso, a ____ de _____ de 20____, entre:

- **EL PROVEEDOR:** SynapTech SpA, RUT _____, representada por _____, RUT _____, con domicilio en _____, en adelante "**el Proveedor**"; y
- **EL CLIENTE:** _____, RUT _____, representado por _____, RUT _____, con domicilio en _____, en adelante "**el Cliente**".

Ambas partes acuerdan el siguiente contrato para la solicitud, cotización y ejecución de mejoras y desarrollos a medida sobre el sistema de punto de venta **Patio POS** (en adelante, "el Sistema").

PRIMERO: Objeto

El presente contrato regula los **trabajos de mejora, nuevas funcionalidades y desarrollos a medida** que el Cliente solicite sobre el Sistema, los cuales **no están incluidos** en la licencia mensual/anual de uso, ni en el soporte correctivo de errores.

SEGUNDO: Qué está incluido y qué se cobra aparte

Incluido en la mensualidad (sin costo adicional):

- Corrección de errores (bugs) de funciones existentes.
- Actualizaciones de mantenimiento y seguridad de la plataforma.
- Soporte de uso en horario hábil.

Se cobra como mejora (este contrato):

- Nuevas funcionalidades o módulos.
- Cambios de comportamiento solicitados por el Cliente sobre funciones existentes.
- Integraciones con terceros (p. ej. boleta/factura electrónica SII, medios de pago, ERP).
- Reportes a medida, automatizaciones y personalizaciones especiales.

TERCERO: Valor del servicio de mejoras

El trabajo de desarrollo se valoriza por hora hombre:

Concepto	Valor neto	IVA (19%)	Total
Hora de desarrollo	\$25.000	\$4.750	\$29.750

- Tiempo mínimo de cobro por solicitud: **1 hora**.
- Toda mejora será **cotizada previamente** con una estimación de horas y un valor total. El trabajo se inicia solo con la **aprobación escrita** del Cliente (correo o WhatsApp es válido).
- Para proyectos de mayor tamaño podrá pactarse un **valor fijo por proyecto** en reemplazo del cobro por hora, el que se detallará en la cotización respectiva.

CUARTO: Proceso de trabajo

1. **Solicitud:** el Cliente describe la mejora deseada por escrito.
2. **Cotización:** el Proveedor entrega estimación de horas, valor y plazo (vigencia 30 días).
3. **Aprobación:** el Cliente aprueba por escrito.
4. **Anticipo (proyectos sobre \$150.000 neto):** 50% para iniciar, 50% contra entrega.
5. **Desarrollo y entrega:** el Proveedor implementa y publica la mejora.
6. **Validación:** el Cliente dispone de **5 días hábiles** para revisar. Sin observaciones en ese plazo, la entrega se entiende **aceptada**.

QUINTO: Forma y plazo de pago

- Pago mediante transferencia electrónica.
- Mejoras menores (hasta \$150.000 neto): pago total contra entrega, a **5 días** de la factura.
- Proyectos mayores: según hito (50/50) indicado en la cláusula cuarta.
- El atraso en pagos faculta al Proveedor a suspender trabajos pendientes.

SEXTO: Garantía

El Proveedor garantiza el correcto funcionamiento de cada mejora entregada por **30 días corridos** desde su aceptación. Durante ese período se corregirán sin costo los defectos atribuibles al desarrollo. **No** cubre: cambios de alcance, nuevas solicitudes, ni fallas por mal uso o por modificaciones de terceros.

SÉPTIMO: Propiedad intelectual

El código fuente, la arquitectura y la plataforma base del Sistema son y seguirán siendo de propiedad exclusiva del **Proveedor**. El Cliente obtiene una **licencia de uso** sobre las mejoras, mientras mantenga vigente su contrato de servicio. **Los datos del negocio** (ventas, inventario, clientes) son de propiedad del **Cliente**.

OCTAVO: Confidencialidad

Ambas partes mantendrán reserva sobre la información comercial y técnica a la que accedan con ocasión de este contrato.

NOVENO: Vigencia

Este contrato rige de forma indefinida y se aplica a cada mejora que se solicite, mientras el Cliente mantenga vigente su licencia de uso del Sistema. Cualquiera de las partes puede ponerle término avisando por escrito con 30 días de anticipación, sin afectar trabajos ya aprobados y en curso.

DÉCIMO: Domicilio y jurisdicción

Para todos los efectos legales, las partes fijan domicilio en la ciudad de Valparaíso y se someten a la competencia de sus tribunales ordinarios de justicia.

Firmado en dos ejemplares de igual tenor y fecha.

EL PROVEEDOR	EL CLIENTE
SynapTech SpA	
RUT:	RUT:

 **Nota:** Este es un modelo referencial. Antes de firmarlo, recomendamos revisarlo con un abogado o contador para ajustarlo a tu situación tributaria y legal (boletas/facturas, SII, protección de datos).